

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 85/2531	พนักงานอัยการจังหวัดยะลา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายจอห์น ช่วยเหลือ	โจทก์
	นายดิอราแม มุดอ	จำเลย
	นายดิอราแม มุดอ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายจอห์น ช่วยเหลือ ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็นโจทก์
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
291,300 พระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 มาตรา 78,160 เรียงกระทง
ลงโทษ ลงโทษฐานขบถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา
291 บทหนักจำคุก 2 ปี ฐานหลบหนีไม่ทำการช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่จำคุก 2 เดือนรวมจำคุก 2 ปี 2 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 92,91)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 72)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(ธีรศักดิ์ กรรณสูต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ